

0087570-44.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4857/2018 - 4º

Distrito Policial - Consolação, 436/2018 - 4º Distrito Policial - Consolação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX PETERSON BATISTA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0087570-44.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0087570-44.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4857/2018 - 4º

Distrito Policial - Consolação, 436/2018 - 4º Distrito Policial - Consolação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX PETERSON BATISTA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Vistos.

GILDETE CARNEIRO RIBEIRO, qualificada nos autos, foi processada e ao final

condenada à pena de advertência sob os efeitos da droga, por haver praticado o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 10 de fevereiro de 2020 (fls. 391). Logo, o prazo de prescrição regula-se pela pena imposta (artigo 110, parágrafo 1º, do Código Penal).

Considerando que desde a data da publicação da sentença (5 de fevereiro de 2020 - fls. 376/379) até a presente, decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, prescrito está o direito de punir do Estado, haja vista que pena imposta à ré prescreve em 2 (dois) anos, a teor do que estabelece o artigo 30 da Lei nº 11.343/2006.

Isto posto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, "primeira figura" e 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal e artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GILDETE CARNEIRO RIBEIRO, com qualificação nos autos, por força da prescrição da pretensão executória.

P. R. I. e C.

São Paulo, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA